

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2537 พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก โจทก์
นายโยธิน นาคตระกูล กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335

การที่เครื่องยนต์สูบน้ำถูกยกจากรถไถมาวางอยู่กับพื้น เป็นการพาทรัพย์
เคลื่อนที่ไปแล้ว จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นความผิดลักทรัพย์สำเร็จ

การที่เครื่องยนต์สูบน้ำถูกยกจากรถไถมาวางอยู่กับพื้น เป็นการพาทรัพย์
เคลื่อนที่ไปแล้ว จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นความผิดลักทรัพย์สำเร็จ

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดนครนายก - นายภิญโญ แสงภู
ศาลอุทธรณ์ - นายโสภณ รอดศิริ

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น
ต้น หมายเหตุ